

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3215/2531

บริษัท อุตสาหกรรม น้ำตาล กาญจนบุรี
จำกัด

โจทก์
จำเลย

ร้อยตรี ประกวด หิริกุล กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 406, มาตรา 407, มาตรา 419

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 149, มาตรา 150, มาตรา 247

ป.รัชฎากร มาตรา 78

กรมสรรพากรจำเลยที่ 5 ฎีกาและยื่นคำร้องว่า กำลังดำเนินการโอนเงินมาเพื่อ
วางศาลเป็นค่าฤชาธรรมเนียม ขอจัดการวางเงินประมาณ 1 เดือน ดังนี้ เป็นการขอ
ขยายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมมีกำหนดแน่นอนเท่าที่จะทำได้ ต่อมา
จำเลยที่ 5 นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 1 เดือน ตามที่ขอผิดไว้ ที่ศาล
ชั้นต้นสั่งอนุญาตตามคำร้องและสั่งรับฎีกาจำเลยที่ 5 จึงชอบแล้ว โจทก์ชำระเงินค่า
ภาษีอากรตามที่ฝ่ายจำเลยเรียกเก็บโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย จำเลยจะอ้างว่า
โจทก์กระทำตามอำเภอใจเพื่อชำระหนี้โดยตนรู้ว่าไม่มีความผูกพันที่ต้องชำระ อัน
เป็นลาภมิควรได้ซึ่งมีอายุความ 1 ปีหาได้ไม่ เมื่อโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า
โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกคืนได้ภายในอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 164

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเรียกเก็บภาษีการค้าจากโจทก์โดยไม่ชอบขอให้คืนเงินภาษีการค้าพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามที่ได้เสียไป การขอคืนภาษีโดยโจทก์รู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องเสียภาษี ไม่มีสิทธิได้รับภาษีคืน และฟ้องขาดอายุความ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าคืนเงินภาษีตามฟ้องทั้งสี่สำนวนพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสี่สำนวนอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องและแก้ฎีกาว่า จำเลยที่ 5 ขอย้ายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมในการยื่นฎีกาโดยไม่มีกำหนดแน่นอนเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่ควรสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 5 นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 5 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 5 เป็นส่วนราชการ ได้ดำเนินการตัดโอนเงินเพื่อวางศาลเป็นค่าฤชาธรรมเนียมในการยื่นฎีกาแล้ว แต่ตามระเบียบต้องผ่านหลายหน่วยงาน ไม่สามารถนำเงินมาวางศาลในวันยื่นฎีกาได้ขอจัดการวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนเช่นนี้ถือว่าจำเลยที่ 5 ขอย้ายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมในการยื่นฎีกาที่มีกำหนดเวลาแน่นอนเท่าที่จำเลยที่ 5 จะทำได้คือประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้เพราะจำเลยที่ 5 ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าเงินที่ตัดโอนมานั้นจะได้มาเมื่อใด ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 5 สามารถนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาลภายในกำหนด 1 เดือน ตามที่ขอผิดไว้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตตามคำร้องของจำเลยที่ 5 และสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 5 จึงชอบแล้ว

ข้อเท็จจริงคงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ทั้งสี่ทำสัญญาขายน้ำตาลทรายดิบให้องค์การคลังสินค้า ตามสำเนาสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบ หมายเลข จ.5 ถึง จ.8 โดยมีเงื่อนไขให้โจทก์ทั้งสี่ปรับปรุงคุณภาพน้ำตาลทรายดิบตามสัญญาให้มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 0.4 ต่อมาจำเลยที่ 5 แจ้งให้โจทก์ทั้งสี่นำรายรับจากการขายน้ำตาลดัง

กล่าวไปยื่นชำระภาษีการค้าในอัตราร้อยละเจ็ดภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2523 แล้วจะงดเบี้ยปรับเพราะน้ำตาลทรายดิบที่ผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นน้ำตาลทรายดิบต่อไปตามสำเนาหนังสือหมาย จ.24 โจทก์ทั้งสี่จึงชำระภาษีการค้าตามสำเนาใบเสร็จรับเงินหมาย จ.27 ถึงจ.30 เป็นเงิน 1,325,992.10 บาท 1,615,466.81 บาท 1,886,498.25 บาทและ 808,244.76 บาท ตามลำดับ ต่อมาโจทก์ขอคืนเงินจากจำเลยที่ 3ตามคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรหมาย จ.31 ถึง จ.34 แต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนจำเลยที่ 4 ไม่อนุญาติให้คืนเงินให้ตามแบบแจ้งไม่อนุญาติให้คืนเงินภาษีอากรหมาย จ.35 ถึง จ.34 ปัญหาในชั้นนี้มีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่และน้ำตาลทรายดิบที่นำมาปรับปรุงให้มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 0.4 ยังคงเป็นน้ำตาลทรายดิบอยู่หรือไม่

โจทก์ทั้งสี่นำสืบว่า ในการแยกน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายดิบนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าน้ำตาลทรายดิบมีลักษณะเป็นสีแดงไม่ได้ฟอกและมีความชื้นตั้งแต่ร้อยละ 0.4 ถึง 0.8 น้ำตาลทรายดิบที่มีความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 0.4 ก็มี บริษัทโอเวอร์ซีส์ เมอร์แซนไคส์ อินสเปคชั่น จำกัดได้ตรวจความชื้นเกี่ยวกับน้ำตาลทรายดิบไว้ตามเอกสารหมาย จ.39ถึง จ.48 ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศคุณภาพของน้ำตาลทรายว่ามี 3 ชนิด คือน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และน้ำตาลทรายดิบ โดยกำหนดความชื้นของน้ำตาลทรายขาวไว้ไม่เกินร้อยละ 0.1(หรือ 0.10) น้ำตาลทรายดิบไม่เกินร้อยละ 0.6 (หรือ 0.60) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมาย จ.49 ถึง จ.52 การนำน้ำตาลทรายดิบมาปั่นให้มีความชื้นลดลงเหลือ 0.4 ก็เพื่อทำให้น้ำเหลืองออกเพื่อทำให้น้ำตาลแห้ง การปั่นไม่ทำให้น้ำตาลทรายดิบกลายเป็นน้ำตาลทรายขาว ในระยะเวลาดังกล่าวเป็นที่รู้กันทั่วไปว่ารัฐบาลนำน้ำตาลทรายดิบออกขาย ปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์หมาย จ.53

จำเลยที่ 5 นำสืบว่า น้ำตาลทรายดิบมีความชื้นสูงไม่มีขายในท้องตลาด แต่ผลิตเพื่อส่งไปต่างประเทศ ที่องค์การคลังสินค้าทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบกับโจทก์ทั้งสี่นั้นมีเงื่อนไขให้โจทก์ทั้งสี่นำน้ำตาลทรายดังกล่าวไปดำเนินการวิธีปั่นลดความชื้นให้เหลือไม่เกินร้อยละ 0.4 เพื่อให้ใช้บริโภคได้ น้ำตาลทรายดังกล่าวจึงไม่ใช่ น้ำตาลทรายดิบ

ในปัญหาที่ว่าฟ้องโจทก์ทั้งสี่ขาดอายุความหรือไม่นั้นเห็นว่ากรณีนี้โจทก์ทั้งสี่ชำระเงินค่าภาษีอากรที่ฝ่ายจำเลยเรียกเก็บโดยอาศัยอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หาใช่เรียกเก็บโดยไม่มีมูลที่จะอ้างได้ตามกฎหมายไม่ จำเลยที่ 5 จะอ้างว่าโจทก์ทั้งสี่กระทำตามอำเภอใจเพื่อชำระหนี้โดยรู้ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระอันเป็นลาภมิควรได้ซึ่งมีอายุความ 1 ปีหาได้ไม่ โจทก์ทั้งสี่จึงมีอำนาจฟ้องเรียกคืนเงินภาษีการค้ำที่ชำระไปได้ภายในอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ฟ้องของโจทก์ทั้งสี่จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยที่ 5 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาที่ว่าน้ำตาลทรายที่พิพาทกันในคดีนี้ยังคงเป็นน้ำตาลทรายดิบอยู่หรือไม่นั้น ตามสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายที่พิพาทกันในคดีนี้ หมาย จ.5 ถึง จ.8 ก็ระบุไว้ชัดว่าเป็นสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบ ตามสัญญาดังกล่าวในข้อ 3 วรรคสองก็ระบุไว้ชัดว่า คุณภาพน้ำตาลทรายที่จะส่งมอบนั้นจะต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 0.4 จึงแสดงให้เห็นว่าในการส่งมอบน้ำตาลทรายที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 0.4 นั้น ก็ยังคงเป็นการส่งมอบน้ำตาลทรายดิบตามสัญญาอยู่นั่นเอง เพราะสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบ ผู้ขายจะส่งมอบน้ำตาลทรายชนิดอื่นที่มีใช้น้ำตาลทรายดิบได้อย่างไร ในสัญญาข้อ 1 ที่ระบุให้ผู้ขายนำน้ำตาลทรายดิบไปปรับปรุงคุณภาพโดยการปั่นใหม่ก็นำได้กล่าวไว้เลยว่าต้องปั่นให้เป็นน้ำตาลชนิดอื่น ดังนั้นหากพิจารณาตามสัญญาดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าน้ำตาลทรายที่พิพาทกันในคดีนี้เป็นน้ำตาลทรายดิบ อนึ่งในการส่งน้ำตาลทรายดิบออกไปต่างประเทศตามหลักฐานการ

ตรวจสอบของบริษัทโอเวอร์ซีส์ เมอร์แซนไดส์ อินสเปคชั่น จำกัด ตามเอกสารหมายเลข 39 ถึง 48 ก็ปรากฏว่าน้ำตาลทรายที่มีความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 0.4 คือมีความชื้นร้อยละ 0.39 และ 0.37 ก็ยังถือว่าเป็นน้ำตาลทรายดิบ นอกจากนี้ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลข 49 ถึง 52 ที่แบ่งแยกน้ำตาลทรายออกเป็น 3 ชนิดคือน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำตาลทรายดิบ ก็ระบุไว้ชัดว่าน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์มีความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 0.1 ส่วนน้ำตาลทรายดิบมีความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 0.6 ดังนั้น หลักฐานทั้งปวงดังได้กล่าวมาแล้วล้วนแต่ชี้ชัดว่าน้ำตาลทรายที่พิพาทกันในคดีนี้ซึ่งมีความชื้นร้อยละ 0.4 เป็นน้ำตาลทรายดิบ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 5 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ